



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/287/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:
א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד גולדברג מיטל
ת.ד. 5058 קרני שומרון
טל': 052-3771056 פקס: 09-8922933

נגד

הנתבעת:
סייפן המרכז לשיווק תכנה בע"מ
הגאולה 14/19 הוד השרון, מיקוד 4527214

פסק דין

1. בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
2. ברקע הדברים, תביעה כספית שהגישה מתחזקת, חברת הניהול א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ (להלן - "התובעת"), בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב הנגר 24 בהוד השרון, הרשום בפנקס הזכויות חלקות 412, 413 ו-414 בגוש 6574 (להלן - "הבית המשותף"), נגד הנתבעת, סייפן המרכז לשיווק תכנה בע"מ (להלן - "הנתבעת"), הבעלים של נכס (משרד) בבית המשותף. בכתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום חוב כספי בסך של 55,284 ש"ח, בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, עבור החודשים ינואר 2018 עד מרץ 2019.
3. ביום 22.5.2019 נשלחו לנתבעת כתב התביעה וההזמנה לדין, על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, בדואר רשום עם אישור מסירה (דבר דואר מספר RA398068229IL). דבר הדואר נשלח לכתובת הרשומה של הנתבעת, כמצוין במרשם החברות. חרף הודעה שנשלחה לנתבעת מטעם חברת דואר ישראל ביום 4.6.2019, דבר הדואר לא נאסף על ידי הנתבעת והוחזר ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין ביום 5.6.2019. כך, כנתמך אף בפלט מידע מקוון מאתר דואר ישראל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/287/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- בנוגע לדבר הדואר, אשר הופק על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין וצורף לתיק.
4. בהתאם, התבקשה התובעת, בהודעת מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין מיום 6.6.2019, לבצע המצאה של כתב התביעה וההזמנה לדין באמצעות באת כוחה.
5. ביום 22.9.2019 הגישה התובעת תצהיר שליח בי-דין, מר יניב סגל, לפיו ביקר בשלושה מועדים שונים בכתובת משרד הנתבעת לביצוע המצאה של כתב התביעה וההזמנה לדין, וביום 5.9.2019 ביצע הדבקה של כתב התביעה וההזמנה לדין על דלת משרד הנתבעת.
6. בהחלטתי מיום 23.9.2019 הורתי לתובעת לבצע המצאה נוספת של כתב התביעה וההזמנה לדין לנתבעת. בהתאם, שלחה התובעת לנתבעת כתב התביעה וההזמנה לדין בדואר רשום עם אישור מסירה (דבר דואר מספר RC086315596IL). דבר הדואר נשלח לכתובת הרשומה של הנתבעת, כמצוין במרשם החברות. חרף הודעות שנשלחו לנתבעת מטעם חברת דואר ישראל, לרבות מיום 29.10.2019, דבר הדואר לא נדרש על ידי הנתבעת והוחזר לתובעת. זאת, כנתמך באישור מסירה ובפלט מידע מקוון מאתר דואר ישראל בנוגע לדבר הדואר, אשר הוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.
7. בנסיבות אלה, הנני להורות כי כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעת כדין. אביא להלן טעמי למסקנה זו.
8. בהתאם להוראות תקנות 475 ו-495 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ניתן להמציא כתבי בי-דין, ובכלל זאת כתב תביעה, באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה. הוראת תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, מוסיפה ומורנו כי המצאת כתבי בי-דין לתאגיד שהינו חברה בערבון מוגבל תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד.
9. מכוחה של הוראת סעיף 57ג לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, קמה חזקה, הניתנת לסתירה, לפיה מקום בו הדין מתיר המצאת מסמך בדואר, אזי רואים בהמצאה המצאה שבוצעה כדין אם "המען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/287/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שולמו". חזקה זו תקפה, בבחינת מקל וחומר, כאשר ההמצאה נעשתה בדואר רשום עם אישור מסירה (ראו גם: רע"א 1191/12 אחמד נ' עיריית חיפה, פורסם ב"נבו" (15.3.2012); רע"א 5633/18 בדראן נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 12 להחלטה, פורסם ב"נבו" (16.10.2018)).

יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט מ' לנדוי בפסק הדין שניתן בע"א 618/74 פאעור נ' קמיל, פ"ד כט(2) 682, 686 (1975), בקבעו לאמור:

"לדעתי, אדם המקבל הודעה מאת הדואר שמכתב רשום נתקבל עבורו, רואים אותו כאילו בפועל קיבל את המכתב כעבור הזמן הדרוש כדי לקבלו, ואם הוא מתעלם מן ההודעה ללא סיבה מספקת, אין שומעים לטענתו שלא קרא את תוכן המכתב, ממש כאילו קיבל את המכתב לידי ושהליכו לסל."

10. אוסיף, כי בהתאם להוראת תקנה 498(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי בית המשפט, אשר נוכח כי לא ניתן להמציא כתב בי-דין למענו של נמען בדרך שנקבעה, להוסיף ולהורות על המצאת כתב בי-דין בדרכים חלופיות (תחליף המצאה). כל זאת, במטרה להגשים התכלית העומדת בבסיס דיני ההמצאה, להביא לידיעת הנתבע כתב התביעה שהוגש נגדו והזמנתו לדין.

11. בענייננו, כתב התביעה וההזמנה לדין נשלחו למענה הרשום של הנתבעת כמצוין במרשם החברות, הן על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, הן על ידי באת כוח התובעת, בשני מועדים שונים, באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה. בנוסף, שליח בי-דין מטעם התובעת ביקר בשלושה מועדים שונים בכתובת משרדה (בית העסק) של הנתבעת, ובמועד השלישי הדביק כתב התביעה וההזמנה לדין על דלת המשרד.

12. בנסיבות אלה, הנני להורות כי משדבר הדואר (כתב התביעה וההזמנה לדין) נשלח למענה הרשום של הנתבעת ולא נדרש על ידה, בשתי הזדמנויות, לרבות במענה להודעת דואר ישראל מיום 4.6.2019, ומשבוצעה אף הדבקה של דבר הדואר על דלת משרד הנתבעת, יש לראות הנתבעת כמי שהומצא לה כתב התביעה כדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/287/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. עד למועד זה ובחלוף המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה. בהתאם, עתרה התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת.
14. משהורתי דבר ביצוע המצאה כדין, בידי לדון בתביעה ובכלל זאת להידרש לבקשה שלפניי. כך אעשה להלן.
15. הוראת תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 - ליתן פסק דין בהעדר הגנה, בקבעה לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד; היתה התביעה שלא על סכום כסף קצוב, יהא בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין; ..."

16. מכוחה של הוראה זו, זכאית התובעת לסעד הכספי המבוקש בכתב התביעה.
17. אוסיף, כי בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. בבחינת חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב חן 14 פתח תקוה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/287/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. מכוחה של הוראת דין זו, חבה הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. מקור נוסף לחיוב הנתבעת בתשלום הוצאות החזקה כאמור, מצאתי בהוראות הסכם הניהול אשר צורף לכתב התביעה, החל על בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללם הנתבעת.

19. אשר על כן, הנני ליתן פסק דין המחייב הנתבעת, כדלקמן:

א. לשלם לתובעת חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, עבור החודשים ינואר 2018 עד מרץ 2019 (כולל), בסך של 55,284 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (20.5.2019) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. לשלם לתובעת הוצאות ההליך, הכוללות אגרת תביעה, בסך של 1,382 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ג. לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

20. הדיון הקבוע ליום 1.1.2020 - בטל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, כ"א חשון תש"פ, 19 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה